



TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4333/2021

Oggi **5 dicembre 2022**, innanzi al Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, con l'assistenza dell'addetto UPP dott.ssa Beatrice Fortuna, sono comparsi:

l'avv. Gianluca De Filippis in sost. per *Controparte_1* ;

l'avv. Federica Roiter in sost. *Controparte_2*

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. De Filippis, in ragione della pendenza di un procedimento penale in grado di appello, formula istanza di rinvio; in subordine precisa le conclusioni come da atto introduttivo.

L'avv. Roiter si oppone al rinvio e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.

Le parti si riportano ai propri scritti.

Il Giudice

Dato atto, si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.25, dato atto che nessuno è presente, decide la causa come da sentenza allegata di cui dà lettura.

Il Giudice

Dott. Francesco Maria Ciaralli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* cod. proc. civ. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

Controparte_1, con l'avv. Federica Marsicola

ATTORE

E

Controparte_2, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'avv. Annamaria Lovelli

CONVENUTO

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 5.12.2022

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., *Controparte_1* ha convenuto in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la società *Controparte_2*, articolando le seguenti conclusioni: “*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tivoli, ogni*

contraria istanza ed eccezione disattesa: Preliminarmente in via urgente ad evitare pregiudizi all'opponente disporre per i motivi su indicati la SOSPENSIONE del titolo esecutivo e dell'opposto atto di precetto anche con decreto inaudita altera parte; In Via Pregiudiziale accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto sostanziale riconosciuto nella sentenza impugnata con l'atto di appello dagli opposenti; Nel merito, accertare e dichiarare comunque, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'atto di precetto per i motivi dedotti nella presente opposizione come per ogni altra causa che emergerà nel giudizio a cognizione ordinaria o che sarà rilevata dal Giudice dell'Appello Penale.”.

Si è costituita in giudizio la società Controparte_2, contestando quanto dedotto dall'opponente ed articolando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'On.le Tribunale: 1) dichiarare inammissibile la proposta opposizione ad atto di precetto, e comunque rigettarla nel merito perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto; 2) condannare il sig. Controparte_1 al rimborso delle spese di lite, ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, commi primo e terzo, del Codice di Procedura Civile.”.*

Con ordinanza del 17.2.2022 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria e sono stati assegnati alle parti, stante la richiesta di parte opponente, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.; con successiva ordinanza adottata del 14.11.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 5.12.2022.

Ciò posto, l'opposizione proposta da Controparte_1 deve essere respinta alla luce dei seguenti motivi.

Parte opposta ha intimato all'odierno opponente atto di precetto avente quale titolo *“sentenza provvisoriamente esecutiva N, 960/18, pronunciata il 28.06.2018 e depositata il successivo 15.04.2019, a definizione del procedimento N.*

8063/11 R.G. N.R. e N. 1494/14 R.G. Dib, il Tribunale di Tivoli – sezione penale dibattimentale in composizione monocratica nella persona del dott. Emanuele De Gregorio – ha condannato i signori Parte_1 e Controparte_1 a pagare nei confronti della costituita parte civile società Controparte_2 la somma di € 16,000 (euro sedicimila/00) a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, oltre spese legali liquidate in € 1.800,00 per esborsi e compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA”.

Afferma parte opponente che il precetto e la sua notificazione sarebbero nulli in quanto il titolo notificato unitamente all'atto di precetto è mancante delle pagine n. 3 e 12; afferma altresì parte opponente che la sentenza posta a base del precetto è comunque ingiusta in quanto “Il Tribunale di Tivoli avrebbe dovuto assolvere Controparte_1 perché il fatto non costituisce reato, ovvero, per non aver commesso il fatto”.

Tanto premesso, in via generale, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata; la *causa petendi*, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere *in executivis* (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).

Ne consegue, sotto il versante probatorio, che *“al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”* (Cass. n. 25412 del 2013).

L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto; specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (*cfr.*, Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

Tanto premesso, merita in via assorbente considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o

all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (*ex plurimis*: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass. 4.12.2002 n. 17177; Cass. 6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass. 2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).

In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.

Orbene, nel caso di specie non possono essere esaminate nella presente sede le censure svolte da parte opponente circa il merito dell'opinamento del Giudice penale, la cui sentenza è stata posta alla base dell'intimato precetto e nei cui confronti ha dedotto parte opponente pendere appello.

Quanto al motivo di opposizione consistente nella mancanza delle pagine 3 e 12 della sentenza notificata, ritiene il Tribunale che ciò non abbia precluso

all'opponente il diritto di difesa, atteso che lo stesso, nella presente sede come in sede di appello penale alla luce di quanto esposto, ha contestato l'accertamento effettuato dal giudice penale sotto il profilo oggettivo e soggettivo della fattispecie di reato contestata.

Non si è dunque determinata, in conseguenza di quanto suddetto, alcuna ipotesi di nullità del precetto e della sua notificazione, in conformità del consolidato orientamento di legittimità, qui condiviso, alla cui stregua la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. VI, 31.10.2013, n. 24656), evenienza che nel caso di specie, alla luce delle difese dispiagate da parte opponente, non si è verificata.

Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da CP_1 [...] deve essere respinta per i superiori motivi.

Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.

Deve altresì essere rigettata l'istanza di condanna per lite temeraria proposta del pari da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è possibile procedere alla condanna per lite temeraria se il danneggiato non alleggi e dimostri il pregiudizio concretamente sofferto in ragione della condotta di parte avversaria (cfr. Cass. Civ. n. 21798/2015). Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, essendosi la parte limitata a censurare una condotta temeraria, senza nulla addurre in punto di danno risarcibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

1. respinge l'opposizione proposta da *Controparte_1* ;
2. condanna *Controparte_1* al pagamento in favore della società *Controparte_2* , in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Tivoli, addì 5 dicembre 2022

Il Giudice

Dott. Francesco Maria Ciaralli